Канцэпцыя

Пераходу ад прэзідэнцкай да парламенцкай сістэмы кіравання ў Беларусі

прастора
законы . рэформы . канстытуцыя

Змест

Уводзіны....3
Эвалюцыя сістэмы праўлення ў Беларусі: канстытуцыйна-прававыя і інстытуцыйныя аспекты....4
Праблемы і недахопы прэзідэнцкай сістэмы ў Беларусі....7
Абгрунтаванне неабходнасці пераходу ад прэзідэнцкай да парламенцкай сістэмы праўлення....8
Пераход да парламенцкай сістэмы праўлення ў праекце народнай Канстытуцыі....11
Чаканыя вынікі канстытуцыйнай рэформы....15

Уводзіны

Канцэпцыя пераходу ад прэзідэнцкай да парламенцкай сістэмы праўлення ў Беларусі з'яўляецца важным крокам на шляху да ўмацавання дэмакратычных інстытутаў і павышэння падсправаздачнасці ўлады перад грамадзянамі. Гістарычна склалася так, што ў Беларусі прэзідэнцкая сістэма кіравання прывяла да канцэнтрацыі ўлады ў руках аднаго чалавека, што выклікала шмат палітычных і эканамічных праблем. Неабходнасць зменаў стала відавочнай ва ўмовах палітычнага крызісу і імкнення грамадства да больш справядлівага і эфектыўнага кіравання.

У 1990 годзе Беларусь абвясціла дзяржаўны суверэнітэт, а з прыняццем Канстытуцыі 1994 года краіна перайшла да прэзідэнцкай сістэмы праўлення. Прэзідэнт атрымаў шырокія паўнамоцтвы, у тым ліку кантроль над выканаўчай, заканадаўчай і судовай галінамі ўлады. Гэтыя змены, асабліва пасля канстытуцыйнай рэформы 1996 года, істотна аслабілі ролю парламента і іншых дзяржаўных інстытутаў, што прывяло да ўзмацнення аўтарытарызму і зніжэння эфектыўнасці дзяржаўнага кіравання.

Праблемы, выкліканыя прэзідэнцкай сістэмай праўлення, уключаюць абмежаванне палітычных свабод, прыгнечанне грамадзянскай супольнасці, неэфектыўнасць судовай сістэмы і слабое развіццё мясцовага самакіравання. Канцэнтрацыя ўлады і адсутнасць празрыстасці ў прыняцці рашэнняў стварылі неспрыяльныя ўмовы для бізнесу і замежных інвестыцый, што запаволіла эканамічнае развіццё краіны.

Пераход да парламенцкай сістэмы праўлення ўяўляе сабой вяртанне да прынцыпаў, закладзеных у Дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце 1990 года, якая абвяшчала Беларусь парламенцкай рэспублікай з дакладным падзелам улад і падсправаздачнасцю ўсіх галін улады грамадзянам. Парламенцкая сістэма праўлення, з яе больш збалансаваным размеркаваннем паўнамоцтваў, садзейнічае прадухіленню аўтарытарызму і забяспечвае большую гнуткасць і адаптыўнасць у кіраванні краінай.

Асноўныя мэты прапанаванай канстытуцыйнай рэформы ўключаюць пераход да парламенцкай рэспублікі, стварэнне эфектыўнай сістэмы стрымак і процівагаў, павышэнне ролі парламента як галоўнага заканадаўчага органа, развіццё шматпартыйнай сістэмы і палітычнага плюралізму, а таксама ўмацаванне мясцовага самакіравання. Усё гэта накіравана на стварэнне ўмоў для ўстойлівага дэмакратычнага развіцця Беларусі, павышэння якасці жыцця грамадзян і ўмацавання іх даверу да дзяржаўных інстытутаў.

Такім чынам, пераход ад прэзідэнцкай да парламенцкай сістэмы праўлення з'яўляецца неабходным крокам для забеспячэння сапраўднай дэмакратыі, празрыстасці і адказнасці ўлады ў Беларусі. Гэтыя змены дапамогуць краіне выйсці з палітычнага крызісу, паскорыць эканамічнае развіццё і стварыць справядлівае і эфектыўнае кіраванне ў інтарэсах грамадзян.

Эвалюцыя сістэмы праўлення ў Беларусі: канстытуцыйна-прававыя і інстытуцыйныя аспекты

27 ліпеня 1990 г. Вярхоўным Саветам БССР была прынята Дэкларацыя "Аб дзяржаўным суверэнітэце Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі". 25 жніўня 1991 г. Вярхоўны Савет БССР прыняў рашэнне аб наданні Дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце статусу канстытуцыйнага закону. А 19 верасня 1991 года Вярхоўны Савет прыняў закон аб перайменаванні дзяржавы ў "Рэспубліку Беларусь", а ў скарочаных і састаўных назвах - "Беларусь".

У Дэкларацыі быў урачыста абвешчаны поўны дзяржаўны суверэнітэт Беларусі як вяршэнства, самастойнасць і паўнату дзяржаўнай улады рэспублікі ў межах яе тэрыторыі, правамоцнасць яе законаў, незалежнасць рэспублікі ў знешніх адносінах і заяўлена аб рашучасці стварыць прававую дзяржаву (прэамбула). Носьбітам суверэнітэту і адзінай крыніцай дзяржаўнай улады ў рэспубліцы быў прызнаны беларускі народ (артыкул 2).

Права выступаць ад імя ўсяго народа з гэтага моманту належала выключна Вярхоўнаму Савету Рэспублікі Беларусь (артыкул 2). Такім чынам, Беларусь дэ-факта стала парламенцкай рэспублікай. Найважнейшым прынцыпам існавання Беларусі як прававой дзяржавы было прызнана размежаванне заканадаўчай, выканаўчай і судовай улады (артыкул 7).

Дэкларацыя стала падмуркам для распрацоўкі і прыняцця 15 сакавіка 1994 г. Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь. З прыняццем Канстытуцыі асноўная змена канстытуцыйнага ладу ў параўнанні з Дэкларацыяй аб дзяржаўным суверэнітэце зведала сістэма дзяржаўнага праўлення. Канстытуцыя 1994 гады змяніла прысутную на той момант парламенцкую сістэму кіравання на прэзідэнцкую.

Прэзідэнт, які выбіраецца народам на пяцігадовы тэрмін і не больш як на два тэрміны, абвяшчаўся кіраўніком дзяржавы і выканаўчай улады (артыкул 95). Пры прэзідэнце ствараўся Кабінет Міністраў (артыкул 106). Чальцы Кабінета Міністраў прызначаліся і вызваляліся ад пасады прэзідэнтам. Прэм'ер-міністр, яго намеснікі, міністры замежных спраў, фінансаў, абароны, унутраных спраў, старшыня Камітэта дзяржаўнай бяспекі прызначаліся і вызваляліся ад пасады прэзідэнтам са згоды Вярхоўнага Савета (артыкул 107).

У Канстытуцыі 1994 гады не было ні асобнай часткі, ні нават артыкула, прысвечаных ураду - Кабінету Міністраў. Усе пытанні, звязаныя з яго працай і паўнамоцтвамі, былі вынесены на ўзровень закона (артыкул 108). Гэта паказвала, што прэзідэнт разглядаўся як галоўны кіраўнік выканаўчай улады, а Кабінет Міністраў адыгрываў другарадную ролю, фактычна быў дадаткам да прэзідэнта. Канстытуцыя не вылучала ўрад як самастойны орган з дакладнымі паўнамоцтвамі, і яго праца цалкам залежала ад прэзідэнта. Такі падыход узмацняў ролю прэзідэнта ў кіраванні краінай і падкрэсліваў, што ўся выканаўчая ўлада засяроджаная ў яго руках, у той час як урад выконваў толькі функцыю падтрымкі.

Прэзідэнт і парламент падзялялі паўнамоцтвы па прызначэнні і вызваленні ад пасады прадстаўнікоў судовай улады. Прэзідэнт прызначаў суддзяў, акрамя тых, абранне якіх было аднесена да кампетэнцыі Вярхоўнага Савета (артыкул 100).

Вярхоўны Савет абіраў суддзяў Канстытуцыйнага Суда, Вярхоўнага Суда, Вышэйшага Гаспадарчага Суда (артыкул 83).

Канстытуцыя 1994 года ўсталявала на мясцовым узроўні спалучэнне элементаў дзяржаўнага кіравання і самакіравання. Парадак фарміравання мясцовых выканаўчых органаў Канстытуцыяй не вызначаўся.

Да 1996 года ў Беларусі абвастрыліся супярэчнасці паміж прэзідэнтам і парламентам, краіна ўступіла ў паласу палітычнага крызісу. У жніўні 1996 года прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка прапанаваў правесці рэферэндум па ўнясенні змяненняў і дапаўненняў у Канстытуцыю, якія істотна пашыралі правы прэзідэнта. Змяненні Канстытуцыі 1996 года[1] прывялі да пабудовы новага канстытуцыйнага ладу і сістэмы дзяржаўнай улады ў Беларусі.

Асноўны акцэнт змен Канстытуцыі 1996 года быў зроблены на змене адносін паміж прэзідэнтам, парламентам, урадам, судамі і іншымі канстытуцыйнымі органамі. Дадзеныя змены фактычна падпарадкавалі прэзідэнту практычна ўсе канстытуцыйныя органы.

З пункту гледжання канстытуцыйнага ладу, значнай зменай было стварэнне двухпалатнага парламента, які стаў звацца "Нацыянальны сход". Ніжняя палата парламента - Палата прадстаўнікоў, якая выбіраецца народам на чатырохгадовы тэрмін (артыкул 91), была значна аслаблена ў параўнанні з Вярхоўным Саветам.

Палата прадстаўнікоў пазбавілася ўсіх паўнамоцтваў Вярхоўнага Савета па прызначэнні вышэйшых службовых асоб (артыкул 97). Ад Вярхоўнай Рады ў Палаты прадстаўнікоў засталося толькі паўнамоцтва даваць згоду прэзідэнту на прызначэнне прэм'ер-міністра (артыкул 97). Пры гэтым прэзідэнт быў надзелены правам на роспуск Палаты прадстаўнікоў у выпадку, калі яна адмовіцца даць згоду на прызначэнне прапанаванай прэзідэнтам кандыдатуры на пасаду прэм'ер-міністра, або калі яна выкажа вотум недаверу ўраду (артыкул 106).

Парламент перастаў быць «адзіным» заканадаўчым органам (артыкул 90). Прэзідэнт надзяляўся правам на выданне дэкрэтаў, якія маюць сілу законаў (артыкул 85). А ў артыкуле 137 вызначана, што "ў выпадку разыходжання дэкрэта або ўказа з законам закон мае вяршэнства толькі тады, калі паўнамоцтвы на выданне дэкрэта або ўказа былі прадастаўлены законам". Гэта азначае, што любыя асобныя прэзідэнцкія дэкрэты або ўказы, сіла якіх не вынікае з закону, маюць большую сілу, чым законы. Па сутнасці, гэта ператварыла прэзідэнта ў галоўны заканатворчы орган Беларусі.

---

[1] Нацыянальны прававы Інтэрнэт-партал Рэспублікі Беларусь, які па законе абавязаны публікаваць усе прынятыя законы, і які апублікаваў Статуты ВКЛ і 8 тэкстаў Канстытуцыі Беларусі пачынаючы з Канстытуцыі 1919 года, не змяшчае тэксту Канстытуцыі са зменамі і дапаўненнямі, прынятымі на рэспубліканскім рэферэндуме 24 лістапада 1996 г.

Ёсць толькі тэкст Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь 1994 года (са змяненнямі і дапаўненнямі, прынятымі на рэспубліканскіх рэферэндумах 24 лістапада 1996 г. і 17 кастрычніка 2004 г.) Крыніца: https://pravo.by/pravovaya-informatsiya/pomniki-gistoryi-prava-belarusi/kanstytutsyynae-prava-belarusi/kanstytutsyi-belarusi/konstitutsiya-1994-goda/index.php#1994-1 – Нацыянальны прававы Інтэрнэт-партал Рэспублікі Беларусь

Дзякуючы папраўкам 1996 года ў прэзідэнта з'явілася магчымасць уплываць на выбарчы працэс: ён пачаў прызначаць палову складу Цэнтральнай камісіі Рэспублікі Беларусь па выбарах і правядзенні рэспубліканскіх рэферэндумаў (далей - ЦВК, артыкул 84), тады як другую палову ЦВК абірае Савет Рэспублікі (артыкул 98). Старшыню ЦВК прэзідэнт прызначае са згоды Савета Рэспублікі, а вось вызваляць ад пасады старшыню і чальцоў ЦВК прэзідэнт можа самастойна (артыкул 84).

У прэзідэнта з'явілася права самастойна прызначаць на пасаду і вызваляць ад пасады ўсіх чальцоў урада, прымаць рашэнне аб адстаўцы ўрада (артыкул 84). Таксама да яго перайшло права самастойна прызначаць на пасаду і вызваляць ад пасады старшыню Камітэта дзяржаўнага кантролю - былая Кантрольная палата (артыкул 84). Са згоды Савета Рэспублікі ён пачаў прызначаць генеральнага пракурора (артыкул 84), падсправаздачнага цяпер прэзідэнту (артыкул 127), старшыню і членаў Праўлення Нацыянальнага банка і вызваляць усіх іх ад пасады самастойна (артыкул 84).

Змяненні Канстытуцыі 1996 года перападпарадкавалі прэзідэнту мясцовыя органы ўлады. Кіраўнікі мясцовых выканаўчых органаў сталі прызначацца на пасаду і вызваляцца ад пасады або прэзідэнтам самастойна, або ва ўстаноўленым ім парадку (артыкул 119). Ён стаў непасрэдна або праз органы, якія ім ствараюцца, ажыццяўляць кантроль за мясцовымі органамі кіравання і самакіравання, атрымаў права прыпыняць рашэнні мясцовых Саветаў дэпутатаў і адмяняць рашэнні мясцовых выканаўчых органаў (артыкул 84).

Таксама змены Канстытуцыі 1996 года значна павысілі магчымасці прэзідэнта ўплываць на судовую ўладу. Прэзідэнт атрымаў права са згоды Савета Рэспублікі прызначаць старшыню і суддзяў Вярхоўнага Суда, старшыню і суддзяў Вышэйшага Гаспадарчага Суда, старшыню Канстытуцыйнага Суда (артыкул 84), самастойна прызначаць палову суддзяў Канстытуцыйнага Суда і іншых суддзяў Рэспублікі Беларусь (артыкул 84). Другую палову суддзяў Канстытуцыйнага Суда стаў абіраць Савет Рэспублікі (артыкул 98). Пры гэтым прэзідэнт атрымаў права самастойна вызваляць ад пасады абсалютна ўсіх суддзяў (артыкул 84).

Пасля канстытуцыйнай рэформы 1996 года засталося адно важнае абмежаванне ўлады прэзідэнта: палажэнне аб тым, што прэзідэнт можа займаць сваю пасаду толькі два тэрміны. Каб ліквідаваць гэтае апошняе абмежаванне прэзідэнцкай улады, у 2004 годзе Лукашэнка правёў рэферэндум па пытанні аб зняцці абмежаванняў у дачыненні да колькасці тэрмінаў на пасадзе прэзідэнта. Гэта папраўка зняла апошнія канстытуцыйныя перашкоды для персаналізацыі прэзідэнцкай улады ў руках Аляксандра Лукашэнкі.

27 лютага 2022 года ў Беларусі прайшоў чарговы рэферэндум па ўнясенні папраўак у Канстытуцыю, распрацаваных па даручэнні Аляксандра Лукашэнкі.

Паўнамоцтвы прэзідэнта ў новай Канстытуцыі засталіся практычна нязменнымі. Асноўныя змены звязаны з нарматворчымі магчымасцямі прэзідэнта: выключана магчымасць прэзідэнта выдаваць дэкрэты, якія маюць сілу законаў (артыкул 85). Таксама вернута норма аб абмежаванні магчымасці быць прэзідэнтам не больш за два тэрміны (артыкул 81). Аднак важна адзначыць, што гэтае абмежаванне набудзе моц толькі з дня ўступлення на пасаду новага прэзідэнта, што дазваляе

цяперашняму прэзідэнту заставацца ва ўладзе на дадзены момант без уліку гэтага абмежавання (артыкул 143).

Абноўленая Канстытуцыя аб'явіла вышэйшым прадстаўнічым органам народаўладдзя Рэспублікі Беларусь замест парламента Усебеларускі народны сход (артыкул 89) з лімітавай колькасцю 1200 чалавек (артыкул 89). Парадак фарміравання Усебеларускага народнага сходу Канстытуцыяй не вызначаны, але пры гэтым яго членам аўтаматычна становіцца прэзідэнт і прэзідэнт, які спыніў свае паўнамоцтвы. Пры гэтым асоба, якая займае пасаду прэзідэнта на дату ўступлення ў сілу змен Канстытуцыі, можа адначасова з'яўляцца прэзідэнтам і старшынёй Усебеларускага народнага сходу (артыкул 144).

Праблемы і недахопы прэзідэнцкай сістэмы ў Беларусі

Прэзідэнцкая сістэма праўлення ў Беларусі мае шэраг істотных праблем і недахопаў, якія негатыўна ўплываюць на палітычную стабільнасць, эканамічнае развіццё і правы грамадзян. Адной з галоўных праблем з'яўляецца канцэнтрацыя ўлады ў руках аднаго чалавека - прэзідэнта. Гэта прыводзіць да адсутнасці эфектыўнай сістэмы стрымак і процівагі, што робіць урад менш падсправаздачным і павялічвае рызыку злоўжыванняў уладай.

У Беларусі прэзідэнт мае шырокія паўнамоцтвы, у тым ліку кантроль над выканаўчай, заканадаўчай і судовай галінамі ўлады, а таксама над мясцовым кіраваннем і самакіраваннем. Гэта стварае ўмовы для аўтарытарнага праўлення, дзе рашэнні прымаюцца без уліку меркавання іншых дзяржаўных інстытутаў і грамадства.

Напрыклад, прэзідэнт мае права прызначаць і вызваляць ад пасады прэм'ер-міністра і іншых міністраў, што робіць іх залежнымі ад яго волі. Яшчэ адной праблемай з'яўляецца абмежаваная роля парламента. Сёння беларускі парламент не прызначае ніводную вышэйшую службовую асобу ў дзяржаве і не мае дастатковых паўнамоцтваў для кантролю за дзеяннямі выканаўчай улады.

Адсутнасць незалежнай судовай сістэмы таксама зяўляецца сур'ёзным недахопам беларускай сістэмы ўлады. Суддзі прызначаюцца прэзідэнтам, што ставіць пад сумнеў іх незалежнасць і бесстароннасць. У выніку судовая сістэма не можа эфектыўна абараняць правы грамадзян і кантраляваць законнасць дзеянняў улады. Гэта вядзе да росту ўзроўню карупцыі, выкарыстання судовай сістэмы для палітычна матываванага пераследу і зніжэння даверу грамадзян да дзяржаўных інстытутаў.

Праблемы мясцовага самакіравання ў Беларусі таксама цесна звязаны з асаблівасцямі прэзідэнцкай сістэмы праўлення, якая характарызуецца моцнай цэнтралізацыяй улады. У Беларусі мясцовыя органы самакіравання не маюць дастатковай аўтаноміі і фінансавай незалежнасці, што значна абмяжоўвае іх магчымасці па эфектыўным кіраванні і развіцці рэгіёнаў. Кіраўнікі мясцовых выканаўчых органаў прызначаюцца прэзідэнтам, што робіць іх падсправаздачнымі цэнтральнай уладзе, а не мясцоваму насельніцтву. У такой сітуацыі мясцовыя кіраўнікі больш арыентаваны на выкананне ўказанняў зверху, чым на

задавальненне патрэбаў жыхароў рэгіёнаў. Гэта змяншае іх здольнасць прымаць рашэнні, зыходзячы з інтарэсаў мясцовых супольнасцяў.

Эканамічныя наступствы прэзідэнцкай сістэмы праўлення ў Беларусі таксама заўважныя. Канцэнтрацыя ўлады і адсутнасць празрыстасці ў прыняцці рашэнняў ствараюць неспрыяльныя ўмовы для бізнесу і замежных інвестыцый. Непрадказальнасць эканамічнай палітыкі і адміністрацыйныя бар'еры адпужваюць інвестараў, што запавольвае эканамічнае развіццё краіны. Напрыклад, у 2024 годзе Беларусь заняла 153-е месца з 184 краін у Індэксе эканамічнай свабоды. Гэта сведчыць аб тым, што эканоміка Беларусі лічыцца "mostly unfree" (у асноўным несвабоднай). Валавы ўнутраны прадукт на душу насельніцтва ў Беларусі ў 3-4 разы ніжэйшы, чым у яе еўрапейскіх суседзяў - Польшчы, Літвы і Латвіі.

Акрамя таго, прэзідэнцкая сістэма спрыяе палітычным рэпрэсіям і абмежаванню грамадзянскіх свабод. Ва ўмовах аўтарытарнага кіравання ўлады прымяняюць сілавыя метады для падаўлення апазіцыі і іншадумства. Гэта прыводзіць да масавых арыштаў, затрыманняў і пераследаў палітычных актывістаў, журналістаў і звычайных грамадзян.

Такім чынам, прэзідэнцкая сістэма праўлення ў Беларусі мае мноства праблем і недахопаў, якія адмоўна адбіваюцца на палітычным і эканамічным жыцці краіны.

Абгрунтаванне неабходнасці пераходу ад прэзідэнцкай да парламенцкай сістэмы праўлення

Пераход да парламенцкай сістэмы кіравання ў Беларусі можа прынесці мноства пераваг у параўнанні з прэзідэнцкай сістэмай і стаць крокам да больш дэмакратычнага, празрыстага і справядлівага кіравання.

Парламенцкая сістэма стымулюе актыўны ўдзел грамадзян у палітычным працэсе праз выбары і ўдзел у дзейнасці палітычных партыяў. Паколькі партыі адыгрываюць ключавую ролю ў парламенцкай сістэме, яны імкнуцца мабілізаваць і ўцягнуць грамадзян у палітычны працэс, каб атрымаць іх падтрымку. У прэзідэнцкай сістэме ўвага часта засяроджваецца на асобе прэзідэнта, што можа знізіць узровень удзелу грамадзян у палітычным жыцці і зменшыць ролю палітычных партый як інстытутаў грамадзянскай супольнасці.

Калі прааналізаваць залежнасць тыпу рэжыму ад сістэмы праўлення, то можна ўбачыць, што парламенцкая сістэма праўлення з высокай доляй верагоднасці (78%) вядзе да ўсталявання ў краіне дэмакратыі. Тады як у краінах з прэзідэнцкім кіраваннем у сямі з дзесяці выпадках усталёўваецца аўтарытарны альбо гібрыдны рэжымы.

Табліца 1. Залежнасць тыпу рэжыму ад сістэмы кіравання[2]

Тып рэжыму/сістэма праўлення	Прэзідэнцкая	Змяшаная	Парламенцкая
Дэмакратыя	26,3%	42,3%	**78,0%**
Гібрыдны рэжым	38,6%	11,5%	13,5%
Аўтарытарны рэжым	**35,1%**	**46,2%**	8,5%
Усяго са 142 краін:	40,1%	18,3%	41,5%

Парламенцкая сістэма праўлення адрозніваецца высокай гнуткасцю і адаптыўнасцю дзякуючы асаблівасцям сваёй структуры і функцыянавання. Гэтыя якасці дазваляюць парламенцкім сістэмам больш эфектыўна і хутка рэагаваць на змены і крызісы, чым прэзідэнцкія сістэмы.

У парламенцкай сістэме існуе больш развітая партыйная структура, што садзейнічае палітычнаму плюралізму. Грамадзяне могуць выбіраць з розных палітычных партый, кожная з якіх прадстаўляе свае праграмы і ідэі. Гэта садзейнічае з'яўленню здаровай палітычнай канкурэнцыі і дае грамадзянам магчымасць уплываць на палітыку краіны праз выбары.

Парламенцкая сістэма стымулюе дыялог і кампрамісы паміж рознымі палітычнымі сіламі. Ва ўмовах, калі для прыняцця рашэнняў неабходна заручыцца падтрымкай большасці парламента, палітыкі вымушаны шукаць агульныя рашэнні і ўлічваць інтарэсы розных груп. Гэта садзейнічае развіццю культуры палітычнага дыялога і зніжае ўзровень канфліктаў у грамадстве.

Кааліцыйныя ўрады, характэрныя для многіх парламенцкіх сістэм, таксама спрыяюць гнуткасці. У такіх урадах розныя партыі павінны працаваць разам, знаходзіць кампрамісы і адаптавацца да патрэбаў адна адной. Гэта спрыяе больш збалансаванаму і інклюзіўнаму працэсу прыняцця рашэнняў. Калі кааліцыя сутыкаецца з новымі выклікамі, яе ўдзельнікі могуць хутка ўзгадніць змены ў палітыцы ці стратэгіі, каб адэкватна рэагаваць на гэтыя выклікі.

Адным з ключавых аспектаў гнуткасці парламенцкай сістэмы з'яўляецца магчымасць хуткай змены ўрада. У парламенцкай сістэме ўрад павінен мець падтрымку большасці ў парламенце. Калі гэтая падтрымка страчана, парламент можа вынесці вотум недаверу, што прывядзе да адстаўкі ўрада і прызначэнню новага прэм'ер-міністра і кабінета. Гэты працэс забяспечвае хуткую адаптацыю да зменлівых палітычных умоў і дазваляе пазбегнуць працяглых перыядаў нестабільнасці. У прэзідэнцкай сістэме прэзідэнт абіраецца на фіксаваны тэрмін і яго адхіленне ад пасады магчыма толькі праз складаную і рэдкую працэдуру імпічменту, што робіць сістэму менш гнуткай.

[2] Табліца складзена на падставе Democracy Index 2022. https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2022/ і спісу краін паводле сістэмы кіравання 2022 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_system_of_government. З аналізу выключаны краіны з абсалютнай манархіяй, аднапартыйнай сістэмай, а таксама ўладай вайсковай хунты.

Парламенцкая сістэма праўлення спрыяе большай празрыстасці і падсправаздачнасці ўлады. Прэм'ер-міністр і члены ўрада рэгулярна даюць справаздачу парламенту, што дазваляе дэпутатам і грамадству кантраляваць іх дзейнасць. Гэта забяспечвае не толькі празрыстасць, але і дазваляе хутка карэктаваць курс, калі ўрад дапускае памылкі або дзейнічае неэфектыўна. У выпадку незадаволенасці працай урада парламент можа вынесці вотум недаверу і ініцыяваць яго адстаўку. Гэта стварае стымулы для ўрада працаваць у інтарэсах грамадзян і пазбягаць злоўжыванняў уладай.

Сістэма стрымак і процівag у парламенцкай сістэме таксама ўключае актыўны ўдзел апазіцыі. Апазіцыйныя партыі ў парламенце маюць магчымасць крытыкаваць і прапаноўваць альтэрнатыўныя рашэнні, што садзейнічае больш шырокаму абмеркаванню і ўліку розных меркаванняў пры прыняцці рашэнняў. У прэзідэнцкай сістэме апазіцыя можа мець менш уплыву на выканаўчую ўладу, бо прэзідэнт не залежыць ад падтрымкі парламента для свайго выжывання на пасадзе прэзідэнта.

Бюджэтны працэс у парламенцкіх сістэмах таксама валодае значнай гнуткасцю. Урад і парламент могуць аператыўна ўносіць змены ў бюджэт у адказ на эканамічныя змены або непрадбачаныя абставіны. Гэта дае магчымасць ураду хутка рэагаваць на фінансавыя крызісы і эфектыўна кіраваць дзяржаўнымі рэсурсамі. У прэзідэнцкай сістэме працэс змянення бюджэту можа быць больш працяглы і складаны праз неабходнасць ўзгаднення з прэзідэнтам і заканадаўчай уладай, што зніжае аператыўнасць рэагавання.

Яшчэ адным важным аспектам з'яўляецца роля кіраўніка дзяржавы. У парламенцкай сістэме прэзідэнт, як правіла, выконвае цырыманіяльныя функцыі і не ўмешваецца ў паўсядзённае кіраванне. Гэта зніжае рызыку канцэнтрацыі ўлады ў адных руках. У прэзідэнцкай сістэме прэзідэнт сумяшчае ролю кіраўніка дзяржавы і кіраўніка ўрада, што можа прывесці да канцэнтрацыі ўлады і ўскладняе механізмы стрымак і процівag.

Парламенцкая сістэма праўлення мае значныя перавагі ў плане эканамічнай стабільнасці і росту ў параўнанні з прэзідэнцкай сістэмай. Гэтыя перавагі ўключаюць у сябе лепшую прадказальнасць эканамічнай палітыкі, больш эфектыўныя механізмы кантролю і падсправаздачнасці, а таксама меншую верагоднасць узнікнення палітычных крызісаў.

Даследаванні паказваюць, што прэзідэнцкія рэжымы дэманструюць горшыя эканамічныя вынікі, чым парламенцкія рэжымы: павальнейшы рост вытворчасці, больш высокая і нестабільная інфляцыя і большая няроўнасць даходаў. Больш за тое, маштаб эфекту вельмі значны. Напрыклад, гадавы рост вытворчасці пры прэзідэнцкіх рэжымах ніжэйшы на 0,6-1,2 працэнтных пункта, а інфляцыя як мінімум на чатыры працэнтныя пункты вышэйшая, чым пры парламенцкіх. Розніца ў выніках размеркавання яшчэ больш ашаламляльная: няроўнасць даходаў на 12-24% горшая пры прэзідэнцкай сістэме.

Таксама можна ўбачыць, што валавы ўнутраны прадукт на душу насельніцтва ў краінах з парламенцкай сістэмай праўлення ў тры разы вышэйшы, чым у краінах з прэзідэнцкай сістэмай праўлення. А калі параўноўваць аўтарытарныя і дэмакратычныя рэжымы, то разрыў ужо ў 4.5 разы большы на карысць дэмакратыі. Іншымі словамі, дэмакратыя стварае ўмовы, якія садзейнічаюць развіццю эканомікі.

Табліца 2. Залежнасць ВУП на душу насельніцтва (міжнародны даляр[3]) ад сістэмы праўлення[4]

Тып рэжыму/сістэма праўлення	Прэзідэнцкая	Змяшаная	Парламенцкая	Усяго:
Дэмакратыя	30 686	33 110	**51 944**	**44 638**
Гібрыдны рэжым	9 603	7 751	12 732	10 193
Аўтарытарны рэжым	10 179	9 430	11 744	10 147
Усяго:	15 353	19 255	**43 221**	27 646

Такім чынам, парламенцкая сістэма праўлення мае мноства пераваг над прэзідэнцкай. Яна садзейнічае больш раўнамернаму размеркаванню ўлады, актыўнаму ўдзелу грамадзян у палітычным працэсе, гнуткаму і адаптыўнаму кіраванню, лепшай каардынацыі паміж галінамі ўлады і зніжэнню палітычнай напружанасці, забяспечвае большую эканамічную стабільнасць і рост. Пераход да парламенцкай сістэмы можа стаць важным крокам на шляху да дэмакратычных рэформ у Беларусі і паляпшэння якасці дзяржаўнага кіравання.

Пераход да парламенцкай сістэмы праўлення ў праекце народнай Канстытуцыі

Праект Канстытуцыі для новай Беларусі (народнай Канстытуцыі), распрацаваны Грамадскай канстытуцыйнай камісіяй, прапануе фундаментальныя змены ў структуры дзяржаўнага кіравання Беларусі, прадугледжваючы пераход ад прэзідэнцкай да парламенцкай сістэмы кіравання. Гэтая змена накіраваная на дэцэнтралізацыю ўлады і забеспячэнне больш дэмакратычнага кіравання краінай.

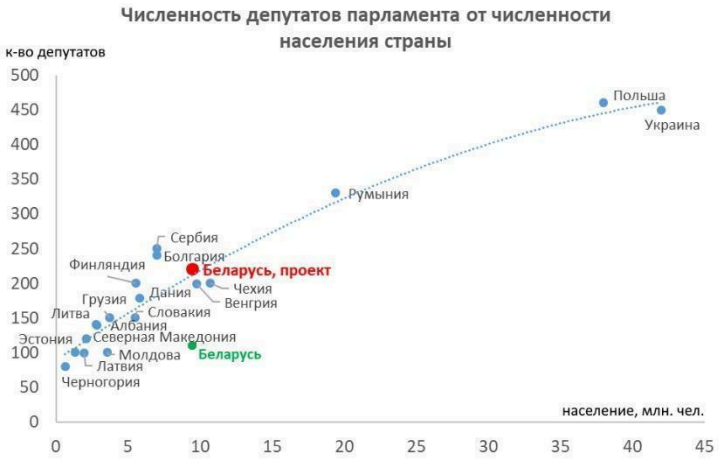
Праект народнай Канстытуцыі пашырыў разуменне прынцыпу падзелу ўладаў. Да падзелу ўладаў па гарызанталі на заканадаўчую, выканаўчую і судовую, дабаўлены падзел уладаў па вертыкалі: прызнанне і гарантыя мясцовага самакіравання, якое не ўваходзіць у сістэму органаў дзяржаўнай улады. А таксама падкрэсліваецца, што дзейнасць органаў заканадаўчай, выканаўчай, судовай улад і мясцовага самакіравання павінна быць адкрытай і падсправаздачнай грамадзянам (артыкул 3).

Праект народнай Канстытуцыі прапануе вяртанне да аднапалатнага парламента, які прапануецца назваць «Соймам» (артыкул 69), які складаецца з 220 дэпутатаў

[3] Міжнародны даляр з'яўляецца гіпатэтычнай адзінкай валюты, якая мае той жа парытэт пакупніцкай здольнасці, што і даляр ЗША ў Злучаных Штатах у дадзены момант часу. https://en.wikipedia.org/wiki/International_dollar.

[4] Табліца складзена на падставе Democracy Index 2022. https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2022/ і спісу краін па валавым унутраным прадукце (ВУП) на душу насельніцтва паводле дадзеных Міжнароднага валютнага фонду 2022 (усяго абагульнены дадзеныя па 142 краінах) https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_system_of_government.

(артыкул 70), якія абіраюцца народам на чатырохгадовы тэрмін (артыкул 71). Прапанаваная колькасць парламента ў 220 дэпутатаў прыводзіць колькасць дэпутатаў парламента ў адпаведнасць з узроўнем прадстаўленасці, які існуе ў еўрапейскім рэгіёне.



Выбары дэпутатаў парламента прапануецца праводзіць на аснове прапарцыйнага прадстаўніцтва па шматмандатных выбарчых акругах, размешчаных на ўзроўні адзінак мясцовага самакіравання (артыкул 70). Гэта дазволіць мець у парламенце збалансаванае прадстаўніцтва як паводле ідэалагічных, так і рэгіянальных прыкметаў.

Адным з ключавых змен з'яўляецца фарміраванне ўрада, якое будзе падсправаздачна Сойму. Працэдура прызначэння прэм'ер-міністра ў праекце Канстытуцыі для новай Беларусі дакладна рэгламентавана, каб забяспечыць празрыстасць і ўлік меркавання парламента (артыкул 102).

Калі пасада прэм'ер-міністра становіцца вакантнай, парламенцкая фракцыя або кааліцыя фракцый з найбольшай колькасцю дэпутатаў прапануе кандыдатуру прэм'ер-міністра. Прэзідэнт павінен правесці кансультацыі з лідарамі парламенцкіх фракцый і ўнесці прапанаваную парламенцкай большасцю кандыдатуру ў Сойм на працягу месяца з моманту адстаўкі прэм'ер-міністра. Кандыдат на пасаду прэм'ер-міністра прадстаўляе новы склад урада і праграму дзеянняў. Сойм павінен прыняць рашэнне па зацвярджэнні прэм'ер-міністра на працягу двух тыдняў.

Калі кандыдатура не атрымлівае падтрымкі Сойма, прэзідэнт на працягу сямі дзён прадстаўляе іншую ці тую ж кандыдатуру, і парламент прымае рашэнне па ёй на працягу сямі дзён. Калі і на гэты раз кандыдатура адхілена або прэзідэнт не прадстаўляе кандыдата ва ўстаноўленыя тэрміны, права вылучэння кандыдат на пасаду прэм'ер-міністра пераходзіць да Сойма.

Сойм павінен прыняць рашэнне аб прызначэнні прэм'ер-міністра большасцю галасоў ад свайго канстытуцыйнага складу. Калі Сойм не прызначыць прэм'ер-міністра на працягу двух тыдняў пасля пераходу права вылучэння, прэзідэнт павінен або прызначыць прэм'ер-міністра з ліку кандыдатаў, якія набралі найбольшую колькасць галасоў дэпутатаў, або аб'явіць датэрміновыя выбары Сойма.

Сістэма прызначэння прэм'ер-міністра, прапанаваная ў праекце народнай Канстытуцыі, мае некалькі важных пераваг, якія дапамагаюць зрабіць кіраванне краінай больш дэмакратычным і эфектыўным.

Першая перавага - гэта баланс улады. Працэс прызначэння прэм'ер-міністра ўключае ўдзел як прэзідэнта, так і парламента. Прэзідэнт праводзіць кансультацыі з парламенцкімі фракцыямі і ўносіць кандыдатуру на зацвярджэнне Соймам.

Другая перавага - улік меркавання большасці. Прэм'ер-міністр прызначаецца на аснове падтрымкі большасці дэпутатаў, што гарантуе, што кіраўнік урада мае мандат даверу ад абраных прадстаўнікоў народа. Гэта павышае легітымнасць урада і яго здольнасць эфектыўна працаваць.

Трэцяя перавага - магчымасць фарміравання ўрада меншасці. Калі ў парламенце няма большасці для фарміравання ўрада, сістэма дазваляе прэзідэнту прызначыць прэм'ер-міністра з ліку кандыдатаў, якія набралі найбольшую колькасць галасоў дэпутатаў. Урад меншасці можа працаваць, абапіраючыся на сітуатыўную падтрымку дэпутатаў або фракцый па канкрэтных пытаннях. Гэта дазваляе пазбегнуць палітычнага тупіку і забяспечвае працяг функцыянавання выканаўчай улады.

Такая магчымасць фарміравання ўрада меншасці дае краіне гнуткасць і стабільнасць у кіраванні. Нават калі парламент не можа хутка дамовіцца наконт кандыдатуры прэм'ер-міністра, урад усё роўна можа працягваць працаваць і вырашаць важныя пытанні, што асабліва важна ў крызісныя моманты.

Такім чынам, прапанаваная сістэма прызначэння прэм'ер-міністра стварае ўмовы для больш дэмакратычнага, празрыстага і эфектыўнага кіравання, садзейнічае балансу ўлады і зніжае рызыкі аўтарытарызму. Яна таксама забяспечвае гнуткасць у фарміраванні ўрада і магчымасць прадаўжэння яго працы нават у складаных палітычных сітуацыях.

У праекце Канстытуцыі для новай Беларусі працэс прызначэння астатніх членаў урада ўскладзены на прэм'ер-міністра. Прэм'ер-міністр мае паўнамоцтвы самастойна прызначаць і вызваляць ад пасады сваіх намеснікаў і міністраў, без неабходнасці ўзгаднення гэтых рашэнняў з прэзідэнтам або парламентам (артыкул 105).

Такі падыход мае некалькі важных пераваг. Перш за ўсё, ён забяспечвае эфектыўнасць і хуткасць прыняцця рашэнняў. Прэм'ер-міністр можа аператыўна прызначаць і вызваляць членаў урада, што дае магчымасць хутка рэагаваць на змяненні ў палітычнай і эканамічнай сітуацыі, а таксама на патрэбы кіравання краінай.

Акрамя таго, магчымасць самастойна фармаваць кабінет міністраў спрыяе цэласнасці і ўзгодненасці працы ўрада. Прэм'ер-міністр можа стварaць каманду, з якой ён працуе найболей эфектыўна. Гэта прыводзіць да больш зладжанай і прадуктыўнай працы ўрада, бо ўсе яго чальцы будуць арыентаваны на рэалізацыю агульнай праграмы і мэт.

Важнай перавагай такой сістэмы з'яўляецца павышэнне падсправаздачнасці і адказнасці прэм'ер-міністра. Паколькі ён нясе поўную адказнасць за дзеянні ўрада, магчымасць самастойна прызначаць і вызваляць міністраў робіць яго больш падсправаздачным за вынікі працы свайго кабінета. Гэта стымулюе прэм'ер-міністра падбіраць кваліфікаваных і кампетэнтных спецыялістаў.

Выключэнне неабходнасці ўзгаднення з прэзідэнтам або парламентам таксама мінімізуе палітычныя канфлікты і зацягванне працэсу прызначэння чальцоў урада. Гэта дазваляе пазбегнуць сітуацый, калі рознагалоссі паміж галінамі ўлады блакуюць працу выканаўчай улады.

Такім чынам, сістэма прызначэння астатніх членаў урада, прадугледжаная праектам народнай Канстытуцыі, накіравана на забеспячэнне больш эфектыўнага і зладжанага кіравання краінай, павышэнне падсправаздачнасці і адказнасці ўрада, а таксама на мінімізацыю палітычных канфліктаў і паскарэнне працэсу прыняцця рашэнняў.

У праекце народнай Канстытуцыі пытанні падсправаздачнасці ўрада і працэдуры выказвання недаверу займаюць важнае месца, што садзейнічае ўмацаванню дэмакратычных інстытутаў і забеспячэнню больш празрыстага кіравання.

Урад Беларусі падсправаздачны Сойму (артыкул 99), які з'яўляецца вышэйшым органам заканадаўчай улады. Гэта азначае, што ўрад абавязаны інфармаваць парламент аб сваёй дзейнасці і выконваць свае абавязкі ў адпаведнасці з заканадаўствам. Такая падсправаздачнасць дае магчымасць дэпутатам кантраляваць выканаўчую ўладу і забяспечвае захаванне правоў і інтарэсаў грамадзян.

Працэдура выказвання вотуму недаверу ўраду таксама дакладна рэгламентавана (артыкул 103). Калі дэпутаты Сойма, лікам не менш за адну чвэрць ад канстытуцыйнага складу, лічаць, што ўрад не спраўляецца са сваімі абавязкамі, яны могуць ініцыяваць працэдуру вотуму недаверу. Калі Сойм большасцю галасоў ад канстытуцыйнага складу прымае рашэнне аб прызначэнні новага прэм'ер-міністра, гэта аўтаматычна азначае выказванне недаверу ўраду. Такая працэдура дае магчымасць парламенту кантраляваць выканаўчую ўладу і пры неабходнасці замяняць урад, што садзейнічае больш эфектыўнаму і празрыстаму кіраванню краінай.

Канструктыўны вотум недаверу, які прадугледжвае адначасовае прызначэнне новага прэм'ер-міністра, мае некалькі істотных пераваг, якія садзейнічаюць стабільнасці і эфектыўнасці дзяржаўнага кіравання.

Перш за ўсё такі падыход забяспечвае бесперапыннасць работы ўрада. Калі парламент выказвае недавер дзейнаму прэм'ер-міністру, адначасовае прызначэнне новага кіраўніка ўрада дазваляе пазбегнуць працяглых перыядаў палітычнай нестабільнасці і часовага безуладдзя. У выніку краіна працягвае функцыянаваць без значных перабояў, што асабліва важна ў крызісныя моманты.

Канструктыўны вотум недаверу таксама спрыяе больш адказнаму стаўленню парламента да сваіх рашэнняў. Паколькі дэпутаты абавязаны прапанаваць кандыдатуру новага прэм'ер-міністра, яны вымушаны загадзя дамаўляцца і знаходзіць кампрамісы. Гэта прадухіляе прыняцце паспешных рашэнняў аб выказванні недаверу і стымулюе больш узважаны і прадуманы падыход да змены кіраўніцтва выканаўчай улады.

Яшчэ адной важнай перавагай з'яўляецца прадухіленне частых і зацяжных палітычных крызісаў. Ва ўмовах, калі парламенту неабходна адразу прызначыць новага прэм'ер-міністра, палітычныя партыі і фракцыі вымушаны супрацоўнічаць і шукаць агульныя рашэнні. Гэта садзейнічае развіццю культуры дыялога і кампрамісаў, што ў доўгатэрміновай перспектыве ўмацоўвае дэмакратычныя інстытуты і зніжае ўзровень палітычнай напружанасці.

Акрамя таго, канструктыўны вотум недаверу ўмацоўвае падсправаздачнасць урада перад парламентам і грамадзянамі. Разумеючы, што парламент можа выказаць недавер і адначасова прызначыць новага прэм'ер-міністра, дзейны ўрад будзе працаваць з большай адказнасцю і імкнуцца да эфектыўнага выканання сваіх абавязкаў. Гэта стварае стымулы для больш празрыстага і добрасумленнага кіравання краінай.

Нарэшце, такі механізм падвышае легітымнасць новага ўрада. Паколькі новы прэм'ер-міністр прызначаецца на аснове рашэння парламента, ён атрымлівае мандат даверу ад абраных народам прадстаўнікоў. Гэта садзейнічае ўмацаванню даверу грамадзян да новага ўрада і павышае яго здольнасць эфектыўна выконваць свае функцыі.

Такім чынам, канструктыўны вотум недаверу, які прадугледжвае адначасовае прызначэнне новага прэм'ер-міністра, забяспечвае бесперапыннасць працы ўрада, стымулюе адказнасць парламента, прадухіляе палітычныя крызісы, умацоўвае падсправаздачнасць выканаўчай улады і павышае легітымнасць новага ўрада. Гэтыя перавагі садзейнічаюць больш стабільнаму і эфектыўнаму кіраванню краінай.

У праекце народнай Канстытуцыі роля прэзідэнта значна зменена, каб прадухіліць канцэнтрацыю ўлады ў руках аднаго чалавека і ўмацаваць дэмакратычныя прынцыпы кіравання.

Прэзідэнт у сістэме ўлады застаецца кіраўніком дзяржавы, але яго паўнамоцтвы абмежаваны прадстаўніцкімі функцыямі (артыкул 95). Асноўная задача прэзідэнта - прадстаўляць Беларусь на міжнароднай арэне, падпісваць міжнародныя дагаворы і выконваць іншыя цырыманіяльныя абавязкі. Гэта дазваляе прэзідэнту засяродзіцца на выкананні прадстаўнічых функцый, не ўмешваючыся ў паўсядзённае кіраванне краінай.

Прэзідэнт таксама выконвае ролю арбітра ў выпадку палітычных крызісаў. Калі парламент не можа прызначыць прэм'ер-міністра ці ўзнікае іншы крызісны момант, прэзідэнт можа выступіць пасярэднікам, дапамагаючы знайсці рашэнне. Аднак, у адрозненне ад дзейнай прэзідэнцкай сістэмы, ён не мае права аднаасобна прызначаць або звальняць членаў урада, што прадухіляе злоўжыванне ўладай.

Такім чынам, роля прэзідэнта ў праекце Народнай Канстытуцыі накіравана на выкананне прадстаўніцкіх функцый з абмежаванымі паўнамоцтвамі, што садзейнічае прадухіленню канцэнтрацыі ўлады і ўмацаванню дэмакратычных інстытутаў у Беларусі.

Пераход да парламенцкай сістэмы праўлення, прапанаваны ў праекце народнай Канстытуцыі, накіраваны на стварэнне больш збалансаванай і дэмакратычнай сістэмы кіравання, якая зменшыць рызыкі аўтарытарызму і забяспечыць большую падсправаздачнасць улады перад грамадзянамі.

Чаканыя вынікі канстытуцыйнай рэформы

Правядзенне канстытуцыйнай рэформы, накіраванай на пераход ад прэзідэнцкай да парламенцкай сістэмы праўлення, прадугледжвае значныя змены ў палітычным і

сацыяльным жыцці Беларусі. Чаканыя вынікі рэформы ўключаюць у сябе некалькі ключавых аспектаў, якія прывядуць да ўмацавання дэмакратыі, павышэння эфектыўнасці кіравання і паляпшэння якасці жыцця грамадзян.

Па-першае, рэформа прывядзе да значнага ўмацавання дэмакратычных інстытутаў і забеспячэння сапраўднага падзелу ўлад. Парламент стане галоўным заканадаўчым органам, адказным за прыняцце законаў і кантроль над дзейнасцю ўрада. Гэта створыць эфектыўную сістэму стрымак і процівараг, якая прадухіляе канцэнтрацыю ўлады ў руках аднаго чалавека ці групы асоб. У выніку, грамадзяне атрымаюць больш магчымасцяў для ўдзелу ў палітычным працэсе і ўплыву на рашэнні, якія прымаюцца.

Па-другое, рэформы падвысяць падсправаздачнасць і празрыстасць працы ўрада. Прэм'ер-міністр будзе прызначацца і вызваляцца парламентам, што зробіць працу ўрада падсправаздачным народным прадстаўнікам. Рэгулярныя справаздачы ўрада перад парламентам і магчымасць выказвання вотуму недаверу створаць стымулы для больш адказнага і эфектыўнага кіравання. Гэта, у сваю чаргу, умацуе давер грамадзян да дзяржаўных інстытутаў і павысіць іх легітымнасць.

Па-трэцяе, развіццё шматпартыйнай сістэмы і забеспячэнне роўных умоў для ўсіх палітычных сіл будзе садзейнічаць палітычнаму плюралізму і канкурэнцыі. Гэта створыць здаровае палітычнае асяроддзе, дзе розныя партыі і рухі змогуць свабодна выказваць свае погляды і ўдзельнічаць у палітычным жыцці краіны. Грамадзяне атрымаюць магчымасць выбіраць з шырокага спектра палітычных праграм і ідэй, што павысіць якасць рашэнняў і іх адпаведнасць інтарэсам грамадства.

Такім чынам, чаканыя вынікі рэформы ўключаюць умацаванне дэмакратычных інстытутаў, павышэнне падсправаздачнасці і празрыстасці працы ўрада, развіццё палітычнага плюралізму. Гэтыя змены прывядуць да паляпшэння якасці жыцця грамадзян і забяспечаць устойлівае дэмакратычнае развіццё Беларусі.